



Data da Sessão: 07/08/2024
Pauta: 85

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0004015-92.2021.4.03.6325/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: KELLY CRISTINA RAMOS LIMA

ADVOGADO(A): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB SP140741)

ADVOGADO(A): FABIO MOLEIRO FRANCI (OAB SP370252)

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela **parte autora** contra acórdão proferido pela **8ª Turma Recursal de São Paulo** que deu provimento ao recurso inominado da parte ré, para julgar improcedente o pleito de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por intermédio do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Alega que o acórdão recorrido diverge de julgados da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e de Turmas Recursais da 3ª, 4ª e 5ª Regiões.

Sustenta que é de dez anos o prazo para requerer o pagamento de indenização decorrente da existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa, Minha Vida.

Em contrarrazões, a parte ré defende a manutenção do acórdão.

O incidente foi admitido na origem e pela Presidência da TNU, sendo distribuído à minha relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

Os paradigmas do **Superior Tribunal de Justiça** foram proferidos pela 3ª Turma nos autos do REsp 1.721.694/SP e do AgRg no Ag 1.208.663/DF. Não se enquadram, portanto, na definição de jurisprudência dominante trazida pela **Questão de Ordem 5** da TNU:

Para os fins do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, a divergência de interpretação de questão de direito material entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do Superior

0004015-92.2021.4.03.6325

900000265212.V40 BADELIZZ© LOZ.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Tribunal de Justiça (STJ) deve ser demonstrada pela indicação de um precedente do STJ resultante do julgamento de alguma destas modalidades de impugnação: 1) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); 2) incidente de assunção de competência (IAC); 3) recurso especial repetitivo; 4) embargos de divergência; ou 5) pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL/STJ).

O acórdão da **11ª Turma Recursal de São Paulo** (Processo 0000617-34.2021.4.03.6327) não constitui paradigma válido para o presente pedido de uniformização nacional, pois exarado por turma da mesma região da que prolatou o acórdão recorrido. Assim, não atendida a exigência do art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001 c/c art. 12, § 1º, do Regimento Interno da TNU.

Os **demais** acórdãos são paradigmas idôneos à demonstração da divergência, pois oriundos de turmas recursais de outras regiões:

(i) 4ª Região: **3ª TRSC** (Processo 5008192-68.2018.4.04.7205) e **4ª TRSC** (Processo 5008974-87.2018.4.04.7201); e

(ii) 5ª Região: **TRRN** (Processo 0505400-12.2019.4.05.8401).

A controvérsia se estabeleceu sobre a existência do prazo decadencial (de garantia) para buscar-se a reparação dos vícios construtivos. A Turma Recursal de origem entendeu, em suma, que prescreve em 10 anos a ação para obter ressarcimento dos vícios construtivos detectados dentro do prazo de garantia de 5 anos (prazo decadencial). Assim, caso os vícios surjam dentro do período de cinco anos da entrega da obra, o adquirente pode reclamar os defeitos no imóvel, dispondo do prazo de dez anos para ajuizar demanda visando a reparação dos danos, conforme recente entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (4 turma).

O paradigma, por sua vez, afirma que, na falta de prazo específico do CDC para buscar a condenação do construtor por vícios construtivos, o prazo prescricional é de 10 anos, a partir da constatação dos vícios, para a postulação da ação. Não há, conforme esse entendimento, a compulsória observação prévia de prazo de garantia. Assim, independentemente de quando seja constatado o vício, a parte possui 10 anos para buscar a reparação (princípio de actio nata).

A questão controvertida, portanto, é verificar se a parte necessita obrigatoriamente postular administrativamente o reconhecimento do vício dentro do prazo de garantia (de 5 anos) para somente a partir de então buscar, em 10 anos a indenização ou, conforme o paradigma, na falta de prazo específico do CDC para buscar a condenação do construtor por vícios construtivos, o prazo prescricional é de 10 anos para o adquirente de imóvel postular a indenização, sem necessidade da postulação prévia da garantia.

O tema é dos mais relevantes, com milhares de processos sendo propostos no



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

país com soluções diversas, inclusive com incidentes de uniformização pendentes na Presidência da TNU. Esse contexto reclama a adoção do rito dos recursos representativos de controvérsia.

Assim, proponho ao colegiado, como tema a ser afetado, o seguinte desafio:

Definir o prazo para requerer o pagamento de indenização decorrente da existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa, Minha Vida

Nestes termos, entendo relevante seja convertido o rito para aquele previsto aos recursos representativos de controvérsia, postergando a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal.

Ante o exposto, voto por (i) CONHECER o pedido de uniformização interposto pela parte autora; (ii) AFETAR o seguinte tema: *Definir o prazo para requerer o pagamento de indenização decorrente da existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa, Minha Vida*; (iii) DETERMINAR a intimação dos interessados, do Ministério Público Federal e, como *custos vulnerabilis*, da Defensoria Pública da União.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000265212v40** e do código CRC **0424b3c5**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data e Hora: 12/8/2024, às 15:2:41

0004015-92.2021.4.03.6325

900000265212 .V40 BADELIZZ© LOZ.TNU



Data da Sessão: 07/08/2024
Pauta: 85
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0004015-92.2021.4.03.6325/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: KELLY CRISTINA RAMOS LIMA

ADVOGADO(A): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB SP140741)

ADVOGADO(A): FABIO MOLEIRO FRANCI (OAB SP370252)

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO. TEMA CONTROVERSO. SITUAÇÃO QUE ENSEJA A ADOÇÃO DO RITO DOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO DO TEMA NOS SEGUINTE TERMOS: *DEFINIR O PRAZO PARA REQUERER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.*

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER o pedido de uniformização e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Definir o prazo para requerer o pagamento de indenização decorrente da existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa, Minha Vida".

Brasília, 07 de agosto de 2024.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000265213v15** e do código CRC **cf1e9fae**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

0004015-92.2021.4.03.6325

900000265213.V15 BADELIZZ© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Data e Hora: 12/8/2024, às 15:2:41

0004015-92.2021.4.03.6325

900000265213 .V15 BADELIZZ© VCL.TNU